

עין משפט
נר מצוה

בה:

בתולש פליגי כדמוכח צסוק פירקין (דף כו.) יט דשרי א (ר"ע) מכלל כי אסרי רבנן מדרבנן יט ואפי' בעולה תמימה לא מיתסרלא הגיזה אלא מדרבנן כדמוכח לקמן גבי תולש אמר מעולה תמימה יט והא דפריך תולש מי איכא למאן דשרי היינו מדרבנן כדפי' שס צקונטרס משום

דרשע הוא ועוד קשה יט בההוא דחולין למא לי קרא דס פסולי המוקדשין דשרי צהנאה והלא אף צקדשים דס מותר צהנאה משנעשית מזאמו והתם דליכא מזאם למא יהא אסור ועוד מאי קאמר הואיל ואסירי צגיזה ועצודה והא לאחר שמיטה מותר לגזוז ולעצוד דמזביחה ואילן הכל מותר והתם צדס שמיטה איירי וחלב נמי יט) לא אסרינן מדכתיב צשר (אלא) מחיים ולא לאחר שמיטה כמו למאן דדריש לעיל צפ' שני (דף טו:)

גב ח מיי פ"ג מהל' צבורות הל' א סנה עין קמז טושע"י י"ד סנה שם ע"פ

פ

»

שיטה מקובצת

א שער בכור בעל מוס:
ג' גמ' לא בזה התיר עקביא מכלל:
א אלא היק לא:
ז אומר יבוקר והוינן בה מאי יבוקר אילימא יבוקר אחרו בעל מוס אם איתיה ולישקליה והנך לישטרו מכלל:
ס דאמר בשחטו אסרי:
ס דאמר בשחטו שרו:
ס לאו יבוקר במזמו לחכם ה מוס קבוע שרי אפי' תיבות אי מוס עובר נרשם על כל תיבת קו למעלה להורות כי לפ"ד ראוי למחקר:
ס דבר שהוא בחזקתה:
ס שיתורע לך ונסתאף היכן היא וחכמים אומרים בודק עד שמיט:
ז לבתולה רב אסי:
ז קבר הנכנס לתוכה טמא נמצא בה קבר הנכנס לתוכה:
ז נמי אמרינן כי היכי כר קבר בה אירשט:
ז מת שיש נשחט:
ז נראה כפרוש הימנה:
ז"א כמי שנשר הימנה:
ז נון הגזירה אסור כמי:
ז טע עקביא ומשום חכמים נקטיה הסי' ומה"ד שחטו דברי הכל שרי דמיגני דמהניא שחיטה לאתרו צמר המחובר בה מהניא אסור לתלוש ומונה בחולין הסי' ומה"ד מחלוקת דעקביא וחכמים בשחיטה:
ז ין בכל שזן קס"ד אם:
ז ין חכמים דאמרינן בודק עד הדיא:
ז שילא היתה עבודה הסי':
ז על תיבת מרישא נרשם קו למעלה להורות כי ראוי למחקר:
זלן הך דאמרינן יט פירקין ושיר עקביא:
ז נן מדרבנן דוקא ועוד אפילו:
זת תמימה מהו והא דפריך תם:
זנן קשה בההיא דחולין ל"ל קרא לבישר דם:
ז נמי דאסרינן מכתובי בשר הינו מחיים ותיבת אלא כמי:
ז נן קרא דחשפטנו בענין כי נן למישרי דם כמו חלב ממש דדרשינן בשר ולא חלב בשר ולא דם והוא הדין:
זנן לגיזה דשרי דגיז:
ז ולאסור הדים אפילו צהנאה תאור ולאפילו לא איעטרך אף על פי:
זלן באכילה ומ"ם דם נמי בר אכילה היא:
זנן גיזה דחמיר אפילו לענין כי קודם שנפסלו כדתנן הגזוז והעובר סופם את הארבעים וכיון:
זנן תורה בפסולי המוקדשים כל:

פ

רבינו גרשום

וחכמים אסורים. הואיל ונשר מחיים בפסולי המוקדשין אסורין בגיזה ובעצודה:
אמר לר' יוסי כר. בזה עקביא בן מהללאל מותר אפי' דהוצמר שעל גביו טעון קבורה האי דנשר מחיים מותר וחכמים אסורים:
השתא במת אפי' דטעון קבורה עם צמרו שרי ההוא דנשר מחיים שחטו דמותו צמרו צהנאה כ"ש דשרי ההוא דנשר מחיים:
אלא לא בזה התיר. כלומר דבנשר קודם שחיטה דרשינן שרו ולא פליגי אלא במת שנשר קודם מיתה:
לר' יהודה כדאית ליה בשחיטה דנחלקו ולר' יוסי כדאית ליה בשחיטה לא נחלקו כשהתירו מומחה את הבכור בעל מוס קודם שנשר שערו דר' יהודה סבר דרבנן סברי דראי דינו להיות מותר לאחר שחיטה הואיל ונשר לאחר שהתירו מומחה. אבל אי שרית ליה שער הנושר אחי לשהייה לבעל מוס בחיים טפי משיעור שנתנו חכמים בפירקין דלקמן דסבר דכל יום נושר משערו ואקבענו ויהיה לי צמר הרבה ואינו נוצר לשחטן ושמא יבוא בו לריי תקלה לגזוזו או לעבור בו בשונג הלכך אסרי רבנן צמר שנשר קודם שחיטה ורבי יוסי סבר לא גזרי שמא ישאח אלא כיון שהתירו מומחה ואפי' נשר ושחטו אפילו רבנן שרי אבל לא התירו מומחה קודם שנשר אפילו ר' יוסי מודה דרבנן אסרי ההוא שער שנשר אפי' צדשטו דכיון שנשר קודם שהתירו מומחה חשוב כמו

הלוקח בהמה פרק שלישי בבורות

וחכמים אסורין. דאי שרית אמר הנושרת מחיים אחי לשהיי לצכור כדי שמשיר אמר כל שעה ואחי ציה לידי תקלה שיגזוז ויעצוד צו ופסולי המוקדשין אסירי צגיזה ועצודה כדאמרינן צפירקא דלעיל (י: תזבח [דצריס יצ] ולא גיזה: לא צוה **הסיר עקביא**. מפרש בגמ' [כו.] מאי קאמר: **ואח"כ מ.ס.** יט לא נשחט: **המדולדל** שנתלש מן העור אבל מסוכך הוא עם שאר האמור ואינו נופל: **אם שנראה עם הגיזה**. כשישחטנו ויגזזנו לאחר שמיטה יהא אמר מדולדל שזה עם שאר הגיזה ואינו נראה יט כשפירש הימנה מותר כשאר הגיזה: **ושאינו נראה עם הגיזה**. שילא חוץ יותר מדאי ויניכר לכל שמוצול הוא מן הגיזה ע"ס) כמי שנשר לגמיר קודם שמיטה. וסתמא כרבנן דפליגי עליה דעקביא: **גמ'** **מכלל דאסר**. צממיה. השמא צמת דאזמו אמר המחובר צו אסור דבעי צבורה היכא דנשר ומונה צחלון שרי: **שחטו**. דלמר המחובר צו שרי מיצביאל דמונה צחלון נמי שרי אליצא דעקביא: **אלא**. להכי קאמר לא צוה הסיר עקביא ע"ס משום וחכמים אסורין: **צשהפירו מומחה**. לצכור קודם נשירת האמר דרבנן צברי גזירה אי שרית ליה ללזמר צהנאה דלמא אחי לשהייה כדי שמהא האמר נושרת הימנו צין קך וצין קך אחי לידי גיזה ועצודה הלכך אפי' צד דהתירו מומחה אסור ועקביאל סבר כיון דהתירו מומחה מו לא משהי ליה: **דברי הכל אסור**. דהוא ליה כחם וצתם עקביאל מודה כדאמרי' לקמן דאי אמתר שם צמר אחי לשהייה שלא יקריבינו וזוה לו צקך שצין קך וצין קך יפול צו מוס ומפקע ליה מקדושת מזבח ועוד דכיון דלא התירו מומחה קודם נשירה אחתי לא הוה ציה שום ד' הימר: **אוסורין כלל יט שוא**. אס נמערב אחד מהן צאלף תמימים כולן אסורין למזבח: **מכלל דסנה קמא סבר לא**. צממיה. כיון דממירו מאי ספיקא איכא: **גזיזם צכור צעל מוס**. שנשרה מחיים והניחה צחלון: **יבוקר**. אס מוס קצוב הוא ישחטנו ויהא הכל מותר: **ור'** יהודה סבר ליכא תקנה צשמיטה. אלמא לרבנן אליצא דר' יוסי דשרי צשחטו ליכא חילוק צין התירו מומחה קודם לכן צין לא התירו מומחה קודם לכן צהא הכא קתמי עדיין יבוקר ומדרבנן צשחטו אין חילוק לעקביאל נמי צמת אין חילוק צין התירו ללל התירו דהא עקביאל לא מפליג צין מת לשחוט: **אמרה לשמעאל**. דרב נחמן: **מחלוקת**. דמ"ק **ור'** יוסי צצעלי מומין חיון ממש שנתעברו צחשרים וכצדק ולא מצינו לצעל מוס: **לעולם הוא**. מחזיק טומאה אס לא נמצא הקצר שנאצד צשדה אף על פי שנצדק כל השדה צטומאחמו הוא. והכא נמי כיון דלא

נמצא הצעל מוס כולן אסורין ומנא קמא כר"מ **ור'** יוסי צברי יבוקר ודי לו אפי' לא נמצא כחכמים יט: **חופר**. בודק עד שמיגע לסלע דוראי מאזמו סלע ולמטה לא נעשה קצר שקשה הוא: **או לצמלה**. עד שימצא קרקע קשה שלא יט עצה: **צצצדק ומלא**. הצעל מוס ומנא קמא דאסר לכולהו חייש שמא זה שנתמא צעל מוס אחר הוא וכל האחרים לריכין צדיקה **ור'** יוסי סבר יבוקר צצקור סגי י מרישא וכיון דמנא הך יא ליכא ספק תנא קמא כר"ש **ורבי יוסי כרבי: צשלאם גבי טומאה**. אמרי רבנן צודק עד שמיגע לסלע או לצמולה ודי משום דאי נמי לא משכח לה איכא למימר עורב או עכבר נטלה **צצדק דדירכא למיקצר צה כר'**: **דירכיייו למיפל צוו מומא**. צממיה. וצכי האי גזיזא לא הוה אסר תנא קמא: **ואידך**. רב אסי: **הא**

הדבר אי התירו מומחה קודם שנשר אין אי לא לא: אמרה לשמעתא הא דתריץ רב נחמן בגיזה: מחלוקת. דתנא קמא ור' יוסי בשבוקר ולא בזה פליגי אלא בבעל מוס גופיה וליכא לאקשויי: ובפלוגתא דר"מ ורבנן. עד שמיגע לסלע. ושוב תהור הכא נמי א"ר יוסי כיון שביקר ולא מצא כולן מותרין ת"ק סבר כר"מ: מחלוקת בשבוקר. לאתרו בעל מוס ומצאו וחייש ת"ק שמא זה שמצא לאו היינו הוא שנתערב ביניהן אלא אחר הוא ואותרו שנתערב עדיין לא נמצא הלכך כולן אסורין היינו כר' שמעון בן גמליאל דאמר שחבדק כל השדה כולה דשמא זה קבר אחר וזה שאבד עדיין לא נמצא: **ור' יוסי דאמר יבוקר סבר לא** כרבי דכיון שמוצאו היינו הוא שנתערב: אמר לך. ר' אסי גבי טומאה אפילו ת"ק מורי דכיון שהגזיז לסלע טהור דאימא עורב או עכבר נטלה אלא בבעל מוס שביקר ולא מצא אפילו רבי יוסי מורי דאסריי ובעל מוס להיכא אלו: ואידך רבי חייא אמר לך שמא מוס עובר הוא ואיתסי: כיון דבדיקין וקיימי. ואיערב בעל מוס בהדיהו ואישבח מי מחזיקין הך דבדיקי דריכיייו למיפל בהו מומא הלכך לא דמי לתיבדק כל השדה: שכיח בהו מומא. אף על גב דבדיקי מעיקרא:

מסורת הש"ס

(א) עדיות פ"ה מ"ו, (ב) לא ואמר ז"ק, (ג) [פסחים לד: יומא נז, וצחים ס: מנחות צז, כטובות עה,], (ד) פסחים, גדה (ה) פסחים י, (ו) עקביא, ז"ק, (ז) אפרנה מחיים ולא לאחר שמיטה למאן דדריש ס' משעת זביחה ואילן ולא מדכתיב צשר ועוד דשרי ס' ז"ק, (ח) מלכ וה"א ה"ה צשר ולא ז"ק וי"א כמו צשר ולא חלג, (ט) כמו על חלב דשרי צהנאה מ"מ דס נמיבר אכילה צ"א ששפסל, (י) ז"ל דתמא, (י) לעיל טו:, (מ) רחא דלרזש נמי קרא ז"ק,

פ

הגהות הב"ח

(א) בששנה אלא בשיער בכור צעל מוס:
(ב) שם אמר (המדולדל) חו"מ ונ"י (המדולדל):
(ג) שם שנהאס מן הגיזה וכו' שאינו נראה מן הגיזה:
(ד) גמ' וחכמים אסורין אלא בשחטו דברי הכל:
(ה) שם ואמר רב נחמן:
(ו) רש"י ושאני וכו' הגיזה אסור כמו שנשר:

פ

מוסף רש"י

בארעא דחשובא. צבכל שריא מלולא (יומא יז.) צבכל עמוקא היל דכמי (שמיא מד.) האומר ללולא חרבי (מנחות צז.) אמר שבעתא דמחשכין. כשאין יודעין טעמו עד דכר צוין מלנן טעם שילע (פסחים דז.) כל דבר שהיה בחזקת טומאה. נתפסקת מזה (סא.) גל טמא (שביע שם כוית מן חומת) שנתערב עם עצי גלן סוריון. דקרו אחד מהן ומנמא טהור הוא מיהי וטעם טמאים. עיס ומלנן טהורין הן טהורין והשלישי טמא. שנתמן ומלנן טהורים כולן טמאים. שהיה י"מ ואמר כל דבר שחזקת טומאה לעולם היא צטומאחמה עד שידע קן טומאה היין היל, וחכמים אומרים בודק צקצקע וחופר עד שיעיז לסלע או לקרקע צחלה שלא זזו ממקומם לא וחומרים צא צבור ונטלה, צ עכבר ונטלה (פסחים זא.) שדה שאבד בה קבר. אין ידוע היין קמטו (שם.) נמצא בה קבר. לאחר זמן ואין ידוע אי זהו קבר אצלד צה (שם.) הדין עלך הלוקח בהמה

פ

רבינו גרשום (המשך)

שנשר מעילו ואסור: בעלי מומין אסורין בכל שהן משמע שאם יתערב בהן מוס במאה קדשים תמימים כולו אסורין:
ור' (אסי) [יוסי] אמר יבוקר. איהו הוא בעל מוס והשאר מותרין:
הכא הלא בעל מוס אוסר בכל שהוא דאקמר לא בעל מוס ממש אלא בגיזה בכור בעל מוס עסקינן שנתערבה בגיז חולין ושחטו לבעל מוס:
ומאן תנא קמא. דאמר אסור בכל שהן ר' יהודה ור' יוסי דאמר יבוקר היינו האי ר' יוסי דמתני' דסבר דנשחטו שרו רבנן:
לא יבוקר. והשתא אם מוס קבוע הוא ושחטו מותר ואם מוס עובר הוא אסור ויגזוז ואפי' דלא התירו מומחה קודם השרת שער מותר אי מוס קבוע וקשיא לירש לקיש דאמר אבל לא התירו מומחה קודם שנשר דברי הכל אסור:
לא יבוקר.